

# 輔英科技大學

## 教師申訴作業規範

| 擬 辦 |          |
|-----|----------|
|     |          |
| 日 期 | 109.6.29 |

| 審 核 |          |
|-----|----------|
|     |          |
| 日 期 | 109.6.29 |

| 核 定 |          |
|-----|----------|
|     |          |
| 日 期 | 109.6.29 |

中華民國九十年三月二十一日制定

中華民國一〇九年六月二十九日第五次修定

保存年限：永久

編 號：1500-3-06-5300

# 輔英科技大學

## 教師申訴作業規範

### 一、目的

為保障本校教師個人權益，促進校園和諧安定。

### 二、依據

本校教師申訴評議委員會組織及評議要點、教育部教師申訴評議委員會組織及評議準則

### 三、說明

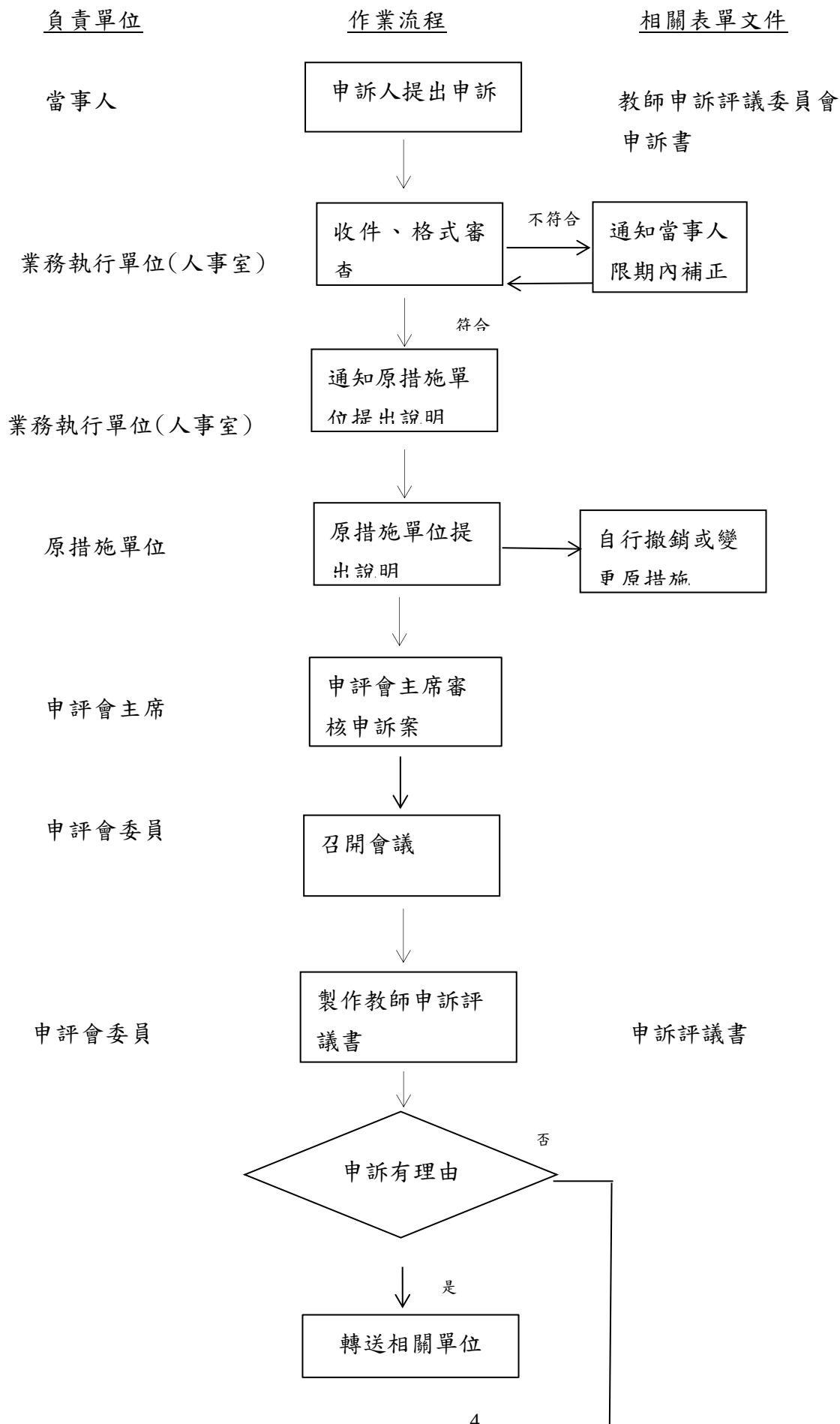
#### (一) 一般原則

1. 教師對學校有關其個人之措施，認為不違法或不當，致損害其權益者，得提出申訴。
2. 教師申訴評議委員會（以下簡稱申評會）設委員九人，均為無給職，任期一年，由校長遴聘本校教師及校外教育學者、高雄市教師組織或分會代表、學校行政人員代表、社會公正人士擔任之，其中未兼行政職務之教師不得少於總額三分之二（地區教師組織或分會代表、學校代表及社會公正人士不列入計算）；任一性別委員應占委員總數三分之一以上。
3. 申評會主席由委員互選之，並主持會議，任期一年，連選得連任，校長不得為主席。
4. 申評會開會委員應親自出席會議，經委員二分之一以上出席，始得開會，評議書之決定應經出席委員三分之二以上同意；其它事項之決議以出席委員過半數之同意行之。
5. 申訴會應自收到申訴書之次日起七日內，由申評會主席將申訴案件委員2-3位申評委員負責調查，並於一個月內召開申評會進行討論及評議。
6. 申訴無理由者，申評會應駁回其決定，申評會以不公開舉行為原則。
7. 申評會之評議決定，以無記名表決方式為之，其評議經過應對外嚴守秘密。
8. 評議決定確定後，學校應確實執行。
9. 申訴案件有下列各款情形之一者，應附理由為不受理之決定：
  - 1.1 提起申訴時間逾知悉措施之三十日內。
  - 1.2 申訴人資格不適者。
  - 1.3 非屬教師權益而應由法院審理之事項者。
  - 1.4 申訴已無實益者。
  - 1.5 對已決定或已撤回之申訴案件或同一原因事實重行提起申訴者。

## (二) 注意事項

1. 申訴之提起應於知悉措施之次日起三十日內以書面為之。
2. 申評會應自收到申訴人之申訴書次日起十日內，以書面檢附申訴書影本及相關書件，通知原措施單位提出說明。  
原措施單位應自接到通知的次日起二十日內，擬具說明書連同關係文件，送達申評會，但若原措施單位認其申訴為有理由者，得，並函知申評會。
3. 委員對於申訴案件有利害關係者，應自行迴避，申訴人亦得於案件開始評議前聲請委員迴避；申評會召開時，得視需要邀請有關單位人員列席說明。
4. 教師對申訴會之決定不服者，得向教育部之申評會提起再申訴。再申訴應於評議書到達之次日起三十日內以書面為之。(學校教師對教育部之措施不服者得向中央主管機關之申評會再申訴。)
5. 申訴應具申訴書，載明下列事項，由申訴人署名，並應檢附原措施文書、有關之文件及證據：
  - 1.1 申訴人姓名、出生年月日、身份證字號、職稱、住居所、電話。
  - 1.2 代理人或代表人者姓名、出生年月日、身份證字號、住居所、電話。
  - 1.3 申訴之事實及理由。
  - 1.4 希望獲得之補救。
  - 1.5 提起申訴之年、月、日。
6. 提起申訴不合前條規定者，申評會得酌定相當期限，通知申訴人補正。逾期未補正，申評會得逕為評議。
7. 評議書以學校名義行之，作成評議書正本，並以學校名義以足供存證查核之方式送達評議書正本予申訴人、原措施之單位及高雄市教師組織。
8. 高雄市教師組織或分會代表應由前述組織推派。

#### 四、作業流程說明/作業流程圖



業務執行單位(人事室)



## 五、附件

- (一) 教師申訴評議委員會，**結束**
- (二) 教師申訴評議委員會評議書

## 六、參考資料

- (一) 輔英科技大學教師申訴評議委員會組織及評議要點
- (二) 教育部教師申訴評議委員會組織及評議準則

## 輔英科技大學教師申訴評議委員會申訴書

|                                                                                                               |                                                                                                                                                 |  |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|--|
| 申 訴<br>人 基<br>本 資<br>料                                                                                        | 姓 名                                                                                                                                             |  | 身 份 證 字 號        |  |  |
|                                                                                                               | 出 生 年 月 日                                                                                                                                       |  | 性 別              |  |  |
|                                                                                                               | 服 務 單 位                                                                                                                                         |  | 職 稱              |  |  |
|                                                                                                               | 地 址                                                                                                                                             |  | 電 話              |  |  |
| 申 訴<br>之 事<br>實 及<br>理 由                                                                                      |                                                                                                                                                 |  |                  |  |  |
| 希 望<br>獲 得<br>之 補<br>救                                                                                        |                                                                                                                                                 |  |                  |  |  |
| 檢 具<br>證 明<br>文 件                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |                  |  |  |
| 涉及性別平等事件者有無提起「申復」程序： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無（無涉性平事件者免填）                         |                                                                                                                                                 |  |                  |  |  |
| 本申訴事件有無提起訴願、訴訟或勞資爭議處理：<br><input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無（有提起者，應載明向何機關或法院及提起之年月日：_____） |                                                                                                                                                 |  |                  |  |  |
| 申<br>訴<br>日<br>期                                                                                              |                                                                                                                                                 |  | 收<br>件<br>日<br>期 |  |  |
| 備<br>註                                                                                                        | 本申訴案若經申評會評議結果為有理由者，申訴人是否同意授權由業務執行單位通知與個人權益相關之行政單位辦理後續事宜（如通知人事室辦理升等年資保留…等）。<br>1. <input type="checkbox"/> 同意<br>2. <input type="checkbox"/> 不同意 |  |                  |  |  |

保存年限：二年

表單編號：1500-3-04-5301

附件（二）

## 輔英科技大學教師申訴評議委員會申訴評議書

申訴人：                    姓別：            出生日期：民國    年    月    日  
                                    身份證字號：  
                                    服務單位及職稱：  
                                    住居所：

原措施單位：

主文

事實

一、

（一）

（二）

二、

（一）

（二）

理由

一、

二、

申評會主席

附記：如不服本評議決定，得於評議書送達之次日起三十日內，向教育部中央  
教師申訴評議委員會提起再申訴。

中華民國年月日

保存年限：二年

表單編號：1500-3-04-5302